

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

Dando continuidade ao estudo da Lei 8.112/90, o foco da aula é sobre as **licenças, afastamentos e concessões** previstas para os servidores públicos.

1. Licenças

Para começar, vamos abordar o conceito de **licença**, conforme o artigo 81 da lei, que dispõe sobre os tipos de licenças que podem ser concedidas ao servidor.

Entre as licenças previstas, destaca-se a **licença por motivo de doença em pessoa da família**. Essa modalidade é aplicada quando **alguém que depende do servidor** adoece e os cuidados prestados por ele são considerados essenciais para o tratamento.

Nessa situação, o servidor pode se afastar de suas atividades para cuidar diretamente da pessoa enferma.

Outra licença mencionada é a que se refere ao **afastamento do cônjuge ou companheiro**, aplicável quando este também é servidor público e é transferido para outra localidade por interesse da administração. Nesse caso, o servidor pode solicitar licença para acompanhar seu cônjuge no novo local de trabalho.

Também estão previstas **licenças para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para o desempenho de mandato classista**. Todas essas possibilidades encontram respaldo no artigo 81 da Lei 8.112.

Um ponto importante é abordado no parágrafo terceiro do artigo 81, que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família. Ele estabelece uma **vedação expressa: durante o período dessa licença, o servidor não pode exercer qualquer atividade remunerada**.

A justificativa é que, ao solicitar essa licença, pressupõe-se que o servidor está se afastando de suas funções para dedicar-se integralmente aos cuidados do familiar doente.

Portanto, qualquer atividade profissional remunerada é incompatível com essa condição de licença, justamente porque o tempo deve ser dedicado exclusivamente ao apoio e tratamento da pessoa que depende dos cuidados do servidor.

Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:

- I - por motivo de doença em pessoa da família;
- II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
- III - para o serviço militar;
- IV - para atividade política;
- V - para capacitação;
- VI - para tratar de interesses particulares;
- VII - para desempenho de mandato classista.

§ 1º A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no art. 204 desta Lei.

§ 2º Revogado

§ 3º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.

O detalhamento das licenças começa com a análise da licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme previsto no artigo 83 da Lei 8.112.

Essa licença pode ser concedida ao servidor público quando há necessidade de cuidar de um parente que esteja doente, mas não se trata de qualquer parente. A lei delimita expressamente quem são as pessoas pelas quais o servidor pode solicitar esse afastamento.

Os vínculos familiares reconhecidos para fins dessa licença incluem o **cônjuge ou companheiro, os pais, os filhos, o padrasto ou madrasta e o enteado**.

Estes últimos são equiparados aos ascendentes ou descendentes de primeiro grau. Além disso, a licença também pode ser concedida para cuidar de um **dependente que viva às expensas do servidor e conste no seu assentamento funcional**.

Isso significa que, mesmo não havendo vínculo sanguíneo direto ou vínculo familiar formal, se uma pessoa for economicamente dependente do servidor e isso estiver registrado oficialmente, ela poderá ser incluída como justificativa para a concessão da licença.

Um exemplo clássico é o de um sobrinho que, apesar de não estar previsto diretamente no rol, é criado pelo servidor e é juridicamente dependente dele, sendo inclusive mencionado nos registros funcionais. Nessas condições, o servidor poderá solicitar a licença para cuidar desse sobrinho, caso ele adoça.

Outro requisito essencial para a concessão da licença é a **comprovação da situação por meio de perícia médica oficial**. O familiar doente será submetido à avaliação realizada por profissional designado pelo órgão público competente, a fim de verificar não apenas a existência da enfermidade, mas também a necessidade de afastamento do servidor para prestar os cuidados diretos.

Além disso, é necessário **demonstrar que a assistência prestada pelo servidor é realmente indispensável e que não pode ser realizada ao mesmo tempo em que ele cumpre sua jornada de trabalho**.

Ou seja, não basta que o familiar esteja doente, é preciso provar que os cuidados exigem a presença ativa e constante do servidor em horários que coincidem com os do expediente.

Por exemplo, se for necessário acompanhar o familiar em sessões diárias de fisioterapia ou outros tratamentos contínuos durante o período de trabalho, e essa assistência não puder ser conciliada com o exercício das funções, então o direito à licença estará configurado.

Contudo, se o servidor puder trabalhar e, ainda assim, oferecer os cuidados necessários fora do expediente, não haverá direito ao afastamento, pois não se caracterizou a incompatibilidade entre as duas atividades.

Esses critérios visam assegurar que a licença seja utilizada com responsabilidade e que realmente atenda a uma necessidade legítima, protegendo tanto o servidor quanto a administração pública.

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.

A licença por motivo de doença em pessoa da família possui regras específicas quanto à sua duração e remuneração. Conforme o parágrafo segundo do artigo 83, ela **pode ser concedida a cada período de doze meses, incluídas eventuais prorrogações**, em duas condições: **até sessenta dias com remuneração e até noventa dias sem remuneração**.

Esses períodos podem ser **contínuos ou intercalados**. Isso significa que o servidor pode, por exemplo, usufruir trinta dias em um momento e mais trinta em outro, desde que não ultrapasse o limite de sessenta dias com pagamento. A partir do sexagésimo primeiro dia até o nonagésimo, o afastamento será sem remuneração. Esse limite se renova a cada ciclo de doze meses.

Art. 83 (...) § 2º A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições:

- I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e
- II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.

Em seguida, entra-se no tema da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, conforme o artigo 84. Essa licença pode ser concedida ao **servidor que deseje acompanhar seu cônjuge ou companheiro quando este for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, ou em razão do exercício de mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo**.

A regra se aplica independentemente de o deslocamento ocorrer dentro do mesmo nível federativo.

Um exemplo prático ajuda a ilustrar a situação: suponha-se que a esposa do servidor seja transferida para trabalhar em outro estado, como a Bahia, e o servidor não encontre possibilidade de remoção para acompanhar, seja por inexistência de órgão de sua vinculação naquela localidade ou por impossibilidade de redistribuição. Nesse caso, ele pode solicitar a licença para acompanhá-la.

É importante observar que essa licença é sem remuneração. O servidor, ao optar por acompanhar seu cônjuge, ficará afastado de suas funções por tempo indeterminado, sem receber salário durante esse período. Esse afastamento, portanto, não possui prazo determinado para término, estendendo-se enquanto durar a necessidade de acompanhamento.

Contudo, existe uma alternativa que pode evitar o afastamento total e sem remuneração: o **exercício provisório**. O parágrafo segundo do artigo 84 estabelece que, quando o cônjuge do servidor for deslocado para local onde exista um órgão ou entidade da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, e onde haja atividade compatível com o cargo do servidor, poderá ser concedido o exercício provisório.

Isso significa que, em vez de se afastar, o servidor pode ser designado temporariamente para atuar nesse novo local, mantendo-se em atividade e recebendo normalmente sua remuneração. É uma solução que permite conciliar a continuidade do vínculo funcional com a necessidade pessoal de acompanhar o cônjuge.

Essa possibilidade, contudo, não é automática e depende da existência de compatibilidade entre as atribuições do cargo e as funções disponíveis no órgão de destino. Trata-se, portanto, de um mecanismo que busca preservar o vínculo funcional e a subsistência do servidor, diante de uma situação de deslocamento familiar.

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

A licença para o serviço militar é tratada no artigo 85 da Lei 8.112, estabelecendo que, **ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença** de acordo com as condições previstas em legislação específica.

Isso significa que a própria Lei 8.112 não detalha o funcionamento dessa licença, pois sua regulamentação está vinculada à legislação militar correspondente.

No entanto, o parágrafo único desse artigo traz uma regra importante: **após a conclusão do serviço militar, o servidor tem até trinta dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo público.** Esse prazo é concedido como uma espécie de transição, permitindo ao servidor se reorganizar antes de retornar às atividades.

Da Licença para o Serviço Militar

Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.

Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.

Já a licença para atividade política tem regras mais detalhadas e se refere ao **período de campanha eleitoral**, não ao exercício do mandato eletivo em si. É importante diferenciar esses dois momentos, pois o afastamento para exercer o mandato segue outra lógica e será tratado separadamente.

A licença para atividade política contempla dois períodos distintos. O primeiro começa **a partir da escolha do servidor em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e vai até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral.** Durante esse intervalo, o servidor tem direito à licença, mas sem remuneração.

O segundo período tem **início com o registro da candidatura na Justiça Eleitoral e se estende até o décimo dia após a eleição.** Aqui, a distinção se dá entre os servidores que ocupam cargos de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização e os que exercem exclusivamente cargos efetivos.

No caso dos que ocupam **cargos de direção, chefia, assessoramento ou exercem funções sensíveis como arrecadação e fiscalização, a lei determina o afastamento obrigatório.**

O texto legal utiliza a expressão “dele será afastado”, indicando que a medida não é facultativa. A justificativa é evitar conflitos de interesse, como a possibilidade de o servidor usar seu cargo para influenciar a campanha eleitoral ou coagir subordinados.

Por outro lado, **para o servidor que exerce apenas o cargo efetivo, o afastamento não é obrigatório**. Nesses casos, ele **pode requerer a licença a partir do registro da candidatura, com direito à remuneração limitada a um período de até três meses**.

Portanto, ainda que o período total da campanha eleitoral se estenda por mais de três meses, a remuneração é garantida somente por esse intervalo. Essa diferenciação reflete a preocupação da legislação com o equilíbrio entre o exercício da cidadania política do servidor e a proteção do interesse público, impedindo o uso da máquina administrativa para fins eleitorais.

Esses regramentos asseguram que o servidor possa participar do processo democrático, ao mesmo tempo em que estabelecem limites para preservar a integridade e a neutralidade da administração pública.

Da Licença para Atividade Política

Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.

§ 2º servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.

Para evitar qualquer confusão, é importante organizar com clareza os dois períodos distintos da licença para atividade política, previstos na Lei 8.112. O primeiro período vai da escolha do servidor em convenção partidária como candidato até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

Nesse intervalo, qualquer servidor, seja ocupante de cargo efetivo ou comissionado, tem direito à licença sem remuneração. Essa licença não é obrigatória, ou seja, cabe ao servidor decidir se deseja ou não se afastar nesse período, independentemente da função que ocupa, inclusive se for de chefia, direção, assessoramento, arrecadação ou fiscalização.

O segundo período tem início com o registro da candidatura na Justiça Eleitoral e vai até o décimo dia após o pleito. Aqui as regras mudam conforme o cargo ocupado pelo servidor. Aqueles que exercem funções de chefia, direção, assessoramento, arrecadação ou fiscalização devem obrigatoriamente ser afastados de suas funções durante esse segundo período.

Esse afastamento é sem remuneração, já que a lei não prevê pagamento para esse caso. O objetivo dessa regra é evitar o uso da posição funcional para beneficiar a campanha eleitoral, prevenindo conflitos de interesse ou coações indevidas sobre subordinados.

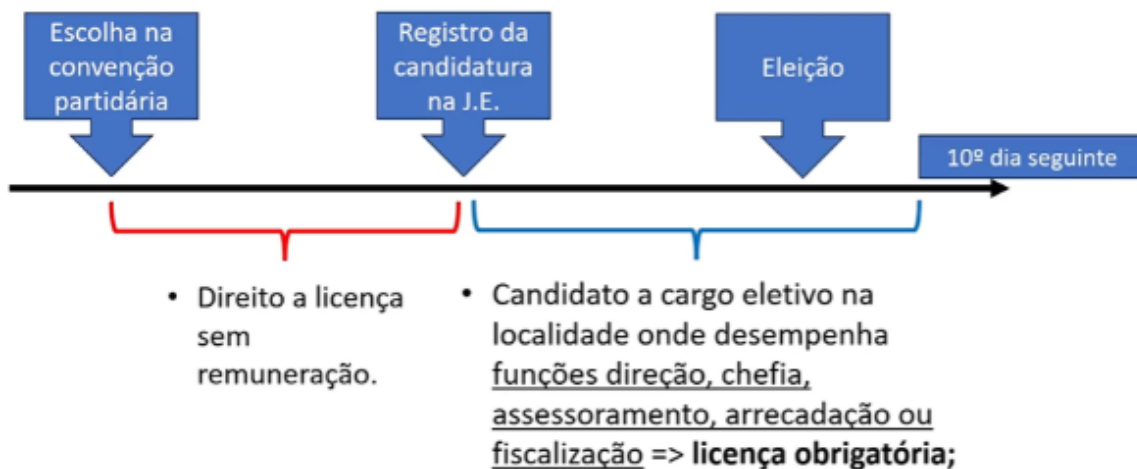
Já os servidores que ocupam exclusivamente cargos efetivos também têm direito à licença durante esse segundo período, mas com uma condição especial: **eles fazem jus à remuneração**, ou seja, continuam recebendo normalmente seus vencimentos enquanto estiverem afastados para a campanha política. Contudo, esse pagamento não é garantido por tempo indefinido.

A lei estabelece um limite temporal: a licença remunerada dura até o décimo dia seguinte ao da eleição ou até três meses a partir do registro da candidatura, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro.

Por exemplo, se desde o registro da candidatura até dez dias após a eleição transcorrerem apenas dois meses e meio, o servidor terá direito à remuneração durante todo esse período.

No entanto, se o período desde o registro até dez dias após o pleito ultrapassar os três meses, a licença remunerada cessará ao completar os três meses. A partir daí, o servidor poderá continuar licenciado até os dez dias após a eleição, mas sem remuneração.

Essa estrutura busca equilibrar a possibilidade de o servidor participar do processo democrático com a necessidade de resguardar a imparcialidade e a boa administração pública, ao mesmo tempo em que impõe limites claros para a remuneração durante o afastamento por atividade política.



A licença para capacitação, prevista no artigo 87 da Lei 8.112, é uma evolução do antigo instituto conhecido como licença-prêmio, que deixou de existir no formato anterior e passou a ser regulado de maneira diferente.

Atualmente, essa licença é **concedida ao servidor público federal efetivo a cada quinquênio de efetivo exercício**, ou seja, a cada cinco anos de trabalho ininterrupto na administração pública.

O afastamento, no entanto, está **condicionado ao interesse da administração**, ou seja, o servidor só será liberado se houver conveniência administrativa. **Caso autorizado, o servidor poderá se afastar do exercício de suas funções, com remuneração integral, por até três meses**, com a finalidade específica de participar de cursos de capacitação profissional.

É fundamental observar que o parágrafo único do artigo deixa claro que **os períodos dessa licença não são acumuláveis**. Isso significa que, se o servidor completar cinco anos de efetivo exercício e não fizer uso da licença naquele ciclo, ele perde o direito referente àquele quinquênio.

Mesmo que venham a se completar mais cinco anos, ele não poderá acumular duas licenças e usufruir seis meses de afastamento. O direito é renovado apenas de cinco em cinco anos, e deve ser exercido dentro do período correspondente, sob pena de perda.

Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.

Art. 88. Revogado

Art. 89. Revogado

Art. 90. (VETADO).

Em seguida, o artigo 91 trata da **licença para tratar de interesses particulares**, frequentemente chamada de **licença sem vencimento**. Essa modalidade de licença permite ao servidor **afastar-se voluntariamente de suas funções por até três anos consecutivos, sem qualquer tipo de remuneração**.

É uma licença solicitada quando o servidor deseja se dedicar a projetos pessoais, como empreender, estudar, assumir um emprego na iniciativa privada, ou até mesmo descansar, **sem que precise apresentar justificativa específica para seu pedido**.

O ponto essencial é que essa licença **só pode ser concedida a servidores ocupantes de cargo efetivo que já tenham alcançado a estabilidade**, ou seja, não podem estar em estágio probatório.

Outro aspecto relevante é que a concessão dessa licença não é obrigatória por parte da administração pública. Trata-se de uma **decisão discricionária**: o servidor solicita, mas a administração apenas concede se considerar conveniente e oportuna a ausência do servidor.

A licença, embora possa durar até três anos, não precisa ser definida com prazo fixo desde o início. Ela **pode ser encerrada antes do prazo máximo, tanto por iniciativa do próprio servidor quanto por interesse da administração**.

Assim, durante o período de afastamento, caso o servidor deseje retornar ao trabalho, pode fazer a solicitação e ser reintegrado. Da mesma forma, se a administração entender que o retorno do servidor é necessário, poderá convocá-lo de volta a qualquer momento, respeitado o limite máximo de três anos.

Essa licença, portanto, representa uma flexibilização importante na vida funcional do servidor, permitindo-lhe organizar sua trajetória profissional e pessoal sem se desligar definitivamente do serviço público, mas também impõe limites claros quanto à remuneração e ao controle por parte da administração.

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

A **licença para o desempenho de mandato classista** está prevista no artigo 92 da Lei 8.112 e trata da possibilidade de o servidor público se afastar do exercício de seu cargo efetivo para exercer funções de representação sindical ou associativa.

Essa licença é **sem remuneração** e pode ser concedida para atuação em entidades como confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

Também é permitida para servidores que participem da gerência ou administração de sociedade cooperativa formada por servidores públicos, desde que essa cooperativa tenha como objetivo prestar serviços aos seus próprios membros, e desde que sejam respeitadas as condições previstas em regulamento específico.

A lei estabelece limites quanto ao número de servidores que podem se afastar simultaneamente para o exercício desse tipo de mandato, de acordo com o tamanho da entidade representativa.

Para entidades com **até cinco mil associados, o máximo permitido é de dois servidores licenciados**. Para entidades que possuam **entre cinco mil e trinta mil associados, o número sobe para até quatro servidores**. Já para aquelas com **mais de trinta mil associados, o limite máximo é de oito servidores** em licença para o desempenho do mandato classista.

O parágrafo primeiro do artigo 92 ressalta que a licença **somente poderá ser concedida ao servidor eleito para cargo de direção ou de representação na entidade**. Se o servidor tiver sido eleito para um cargo que não se enquadre nessas categorias, ele poderá exercer seu mandato normalmente, mas não terá direito ao afastamento formal com base nessa licença.

Além disso, é necessário que o cargo ocupado esteja devidamente cadastrado no órgão competente da administração pública.

A **duração da licença corresponde ao tempo do mandato para o qual o servidor foi eleito**. Conforme determina o parágrafo segundo, caso haja reeleição, a licença poderá ser renovada por igual período. Assim, se o mandato for de três ou quatro anos, esse será o tempo de afastamento permitido, podendo ser prorrogado em caso de reeleição formalmente reconhecida.

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites:

I - para entidades com até 5.000 (cinco mil) associados, 2 (dois) servidores;

II - para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) servidores;

III - para entidades com mais de 30.000 (trinta mil) associados, 8 (oito) servidores.

§ 1o Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente.

§ 2o A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição.

É importante também destacar as **restrições impostas aos servidores que se encontram em estágio probatório**. Determinadas licenças não são permitidas durante esse período inicial da carreira pública, que é dedicado à avaliação do servidor.

Para facilitar a memorização, utiliza-se o **mnemônico “MC Catra”**, que identifica as **três licenças vedadas ao servidor em estágio probatório: a licença para o desempenho de mandato classista, a licença para capacitação e a licença para tratar de interesses particulares**.

Nessas três situações, o afastamento não é permitido enquanto o servidor não tiver adquirido a estabilidade no serviço público, reforçando o princípio de que o estágio probatório deve ser um período de dedicação plena às funções do cargo.

O servidor em estágio probatório não tem direito às licenças: **MC CA-TRA**

Mandato Classista

CApacitação

TRAtar de interesses particulares



2. Afastamentos

A Lei 8.112/90 também trata dos **afastamentos** no serviço público, sendo um dos tipos o **afastamento para servir a outro órgão ou entidade**, conhecido como **cessão**.

Esse instituto ocorre quando um **servidor é cedido temporariamente para exercer suas atividades em um novo órgão**. A cessão **não é uma transferência definitiva, nem uma redistribuição**; trata-se de uma **movimentação provisória**, ao final da qual o servidor retorna ao órgão de origem, chamado de órgão cedente.

A cessão **pode ocorrer entre órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal**, sendo regulamentada pelo artigo 93 da lei.

O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios nas situações previstas em dois incisos principais.

A primeira hipótese é para o **exercício de cargo em comissão ou função de confiança no novo órgão**, que passa a ser denominado **órgão cessionário**. A segunda situação está relacionada a **casos específicos** previstos em legislação própria.

Quanto ao **ônus da remuneração**, o parágrafo primeiro do artigo 93 esclarece que, **se a cessão for para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o pagamento da remuneração será de responsabilidade do órgão cessionário**, ou seja, aquele que está recebendo o servidor.

Isso significa que, se um servidor federal for cedido, por exemplo, a um órgão estadual, quem deverá arcar com o pagamento de seus vencimentos é o Estado, visto que o servidor está exercendo uma função dentro da estrutura estadual.

Por outro lado, nos casos em que a cessão ocorre entre **órgãos federais**, o **ônus permanece com o órgão cedente**. Assim, se um servidor da Receita Federal for cedido ao INSS, ambos sendo órgãos da União, a Receita continua sendo responsável pelo pagamento da remuneração desse servidor, ainda que ele esteja prestando serviços ao INSS.



Fique ligado!

Se a cessão do servidor federal, de um órgão federal, é para o **órgão de estado, DF ou município**, o **ônus é do órgão cessionário**.

Mas, se a cessão for de um órgão federal **para outro órgão federal**, nesse caso, o **ônus é do órgão cedente**.

Outro ponto importante trazido pelo parágrafo terceiro do mesmo artigo é que a cessão **deve ser formalizada por meio de uma portaria, obrigatoriamente publicada no Diário Oficial da União**. Independentemente de o órgão de destino ser federal, estadual, distrital ou municipal, essa formalização é necessária para dar validade jurídica à cessão.

Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

- I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
- II - em casos previstos em leis específicas.

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

(...)

§ 3º A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União.

(...)

O **afastamento para exercício de mandato eletivo**, também tratado na Constituição Federal, é reproduzido na Lei 8.112/90 e estabelece regras específicas para os servidores públicos que são eleitos para cargos políticos.

Inicialmente, é importante diferenciar esse afastamento da licença para atividade política, que ocorre durante o período de campanha eleitoral.



Perigo!

A **licença para atividade política** permite que o servidor se **afaste temporariamente para concorrer a um cargo**, sendo **voltada exclusivamente à campanha**.

Já o **afastamento para exercício do mandato eletivo** é destinado ao **servidor que efetivamente vence a eleição e toma posse no cargo político**.

Conforme o artigo 94 da lei, ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se diferentes disposições, de acordo com o tipo de mandato assumido. Para **cargos federais, estaduais ou distritais, o afastamento é obrigatório**. Nesses casos, o servidor **deixa o exercício do cargo efetivo e passa a receber apenas a remuneração do cargo eletivo, sem acumular os vencimentos do cargo anterior**.

No caso específico do **prefeito, o afastamento também é obrigatório**. No entanto, ele tem o direito de **escolher entre a remuneração do cargo eletivo ou do cargo efetivo que ocupava antes da eleição**.

Essa possibilidade de escolha é particularmente relevante quando o servidor possui um cargo efetivo com remuneração superior à do mandato de prefeito, o que pode ocorrer, por exemplo, se ele for magistrado, auditor fiscal, procurador, delegado ou outro cargo de alta remuneração. Assim, mesmo afastado do cargo anterior, ele pode optar por continuar recebendo sua remuneração original.

A situação do **vereador**, por sua vez, **depende da compatibilidade de horários** entre o exercício do mandato e o cargo efetivo.

Se **houver compatibilidade de horários, o servidor pode acumular os dois cargos**, exercendo ambos sem necessidade de afastamento e **recebendo as duas remunerações**. Isso é viável especialmente em municípios menores, onde as sessões da câmara municipal ocorrem em horários mais flexíveis, como à noite e apenas uma vez por semana.

No entanto, **caso não haja compatibilidade de horários, o vereador eleito deverá se afastar do cargo efetivo.** Mesmo assim, poderá **optar entre a remuneração do mandato eletivo e a do cargo efetivo**, tal como ocorre com o prefeito.



Tome nota!

Mandato:

- **Federal, estadual, ou distrital:** Será **afastado** do cargo.
- **Municipal:**
 - Prefeito: Será **afastado**, mas opta pela remuneração.
 - Vereador:
 - Há compatibilidade de horário: **Acumula** os cargos e remunerações.
 - Não há compatibilidade: Será **afastado**, mas opta pela remuneração.

Um ponto importante sobre o afastamento para exercício de mandato eletivo está no parágrafo primeiro do artigo 94 da Lei 8.112/90. Mesmo estando afastado do cargo efetivo, o **servidor continuará contribuindo normalmente para a seguridade social, como se ainda estivesse em exercício.**

Isso significa que, embora não esteja desempenhando suas funções no cargo público de origem, ele permanece vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores, realizando as contribuições exigidas durante todo o período em que estiver no exercício do mandato eletivo.

Esse detalhe é essencial porque assegura que o tempo em que o servidor exerce o mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria.

Em outras palavras, esse período será contado como se ele estivesse em atividade no seu cargo efetivo, uma vez que as contribuições previdenciárias continuam sendo feitas regularmente.

Assim, por exemplo, se um servidor se afasta para ocupar o cargo de prefeito ou deputado, quando retornar ao serviço público ao final do mandato, o tempo que passou no cargo eletivo será incluído em sua contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Outro aspecto relevante é a **vedação à remoção ou redistribuição de ofício do servidor investido em mandato eletivo ou classista para uma localidade diversa daquela onde exerce o mandato.**

Isso significa que a administração pública não pode, por iniciativa própria, transferir o cargo efetivo do servidor para outra localidade enquanto ele estiver investido no mandato. Essa proteção visa garantir que o vínculo do servidor com a sua base de atuação política não seja prejudicado por uma movimentação administrativa que possa afastá-lo do seu local de exercício do mandato.

Por exemplo, se um servidor foi eleito deputado e está exercendo esse mandato em determinado estado, o seu cargo efetivo não pode ser redistribuído ou removido para outro estado durante esse período.

O cargo deve permanecer na mesma localidade onde o servidor exerce seu mandato eletivo, assegurando estabilidade e coerência entre a função política desempenhada e a posição funcional mantida na administração pública. Essa regra reforça a garantia de que o servidor possa cumprir integralmente seu mandato eletivo sem prejuízos ao seu vínculo funcional.

Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo

Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

- I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;
- II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
- III - investido no mandato de vereador:
 - a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
 - b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.

§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

O **afastamento para estudo ou missão no exterior**, previsto no artigo 95 da Lei 8.112/90, **exige autorização prévia de autoridade competente**, conforme a esfera do poder a que o servidor esteja vinculado.

Especificamente, **essa autorização deve ser concedida pelo Presidente da República, pelo presidente dos órgãos do Poder Legislativo ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal**, conforme o caso. Isso significa que o servidor não pode se ausentar do país para fins de estudo ou missão oficial sem essa autorização formal.

Além disso, há uma **limitação temporal**: esse afastamento **não pode ultrapassar o prazo máximo de quatro anos**. Caso o servidor deseje um novo afastamento para outra missão ou estudo no exterior, só poderá fazê-lo **após permanecer no país por um período igual ao do afastamento anterior**.

Por exemplo, se ficou quatro anos fora, terá que passar quatro anos no Brasil antes de poder se afastar novamente. Essa regra, no entanto, **não se aplica aos servidores pertencentes à carreira diplomática**, já que a própria natureza da função exige participação constante em atividades e missões no exterior.

Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência.

§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática.

§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento.

O artigo 96 trata de uma situação específica, que é o **afastamento do servidor para atuar em organismo internacional com o qual o Brasil mantenha participação ou cooperação**. Nesses casos, o afastamento ocorrerá com **perda total da remuneração**, ou seja, o servidor não receberá os vencimentos do seu cargo efetivo durante o

tempo em que estiver a serviço da organização internacional.

Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.

Quando se trata de afastamento para realização de **pós-graduação Stricto Sensu**, ou seja, para cursos de **mestrado, doutorado ou pós-doutorado**, aplica-se o disposto no artigo 96-A.

O servidor pode sim se afastar do cargo efetivo para participar de tais programas, desde que alguns requisitos sejam observados.

Primeiro, é necessário que haja **interesse da administração pública** nesse afastamento, o que significa que a concessão não é automática, mas depende de aprovação do órgão ao qual o servidor está vinculado. Segundo, o afastamento **só será concedido se não for possível compatibilizar a participação no curso com o exercício das funções do cargo, ou se não for viável a compensação de horário.**

Isso quer dizer que, caso as aulas do curso ocorram fora do expediente do servidor, ou se for possível reorganizar a jornada de trabalho, a administração pode negar o afastamento, entendendo que o servidor pode estudar sem comprometer suas atividades.

Por exemplo, se o servidor trabalha pela manhã e o curso ocorre à noite, o afastamento provavelmente não será concedido. Caso as aulas coincidam parcialmente com o horário de trabalho, o servidor poderá propor um plano de compensação de horário, trabalhando em outros períodos, como nos fins de semana ou horários alternativos, desde que o órgão permita.

Outro aspecto fundamental é que esse afastamento **só se aplica a servidores ocupantes de cargo efetivo**. Aqueles que estão em cargos exclusivamente comissionados não têm direito a esse tipo de afastamento.

Vale destacar ainda que, quando concedido, o **afastamento para cursos de pós-graduação Stricto Sensu é remunerado**. O servidor continua recebendo normalmente sua remuneração enquanto estiver afastado para cursar mestrado, doutorado ou pós-doutorado, desde que atendidos todos os requisitos legais.

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País.

§ 1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim.

O parágrafo segundo do artigo 96-A da Lei 8.112/90 estabelece critérios adicionais para a concessão de afastamento a servidores públicos que desejam realizar programas de mestrado ou doutorado.

Um ponto frequentemente cobrado em concursos é que não basta o servidor ser ocupante de cargo efetivo ou mesmo estável para ter direito ao afastamento. Há **exigência de um tempo mínimo de efetivo exercício no cargo**.

Para o **mestrado**, o servidor deve ter **pelo menos três anos de exercício no cargo efetivo**, enquanto para o **doutorado** esse tempo mínimo é de **quatro anos**.

Importante destacar que o tempo de **estágio probatório é contabilizado nesse cômputo**. Isso significa que, por exemplo, ao concluir o estágio probatório, que tem duração de três anos, o servidor já está apto, do ponto de vista temporal, para solicitar o afastamento para cursar o mestrado.

No caso do doutorado, será necessário cumprir mais um ano além do estágio probatório para atingir o requisito mínimo de quatro anos.

Além desse requisito temporal, a legislação impõe mais uma condição que é essencial para a concessão do afastamento. **O servidor não pode ter se afastado, nos dois anos anteriores à solicitação, por nenhum dos seguintes motivos: licença para tratar de assuntos particulares, licença para capacitação ou afastamento já concedido com base no próprio artigo 96-A, ou seja, para realização de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.**

Isso quer dizer que há um intervalo obrigatório entre esses tipos de afastamento.

Por exemplo, se o servidor gozou de uma licença para tratar de assuntos particulares, ele só poderá solicitar um afastamento para pós-graduação dois anos após o término dessa licença. O mesmo raciocínio vale para quem se afastou para capacitação, que é aquela licença de até três meses concedida a cada cinco anos para cursos de aperfeiçoamento profissional.

Após o fim da licença de capacitação, também **será necessário aguardar dois anos antes de requerer novo afastamento para fins de mestrado ou doutorado.**

Esse intervalo de dois anos também se aplica entre afastamentos para pós-graduação. Se o servidor foi afastado para cursar o mestrado, ao concluir esse período ele precisa aguardar dois anos antes de solicitar afastamento para o doutorado.

Esse mecanismo evita afastamentos sucessivos e garante que haja um período de retorno ao trabalho antes da concessão de nova liberação.

Em resumo, além de atender ao interesse da administração e de não ser possível cursar o programa de forma simultânea ao exercício do cargo ou mediante compensação, o servidor deve ter o tempo mínimo de exercício exigido e respeitar o intervalo de dois anos entre afastamentos ou licenças relacionadas.

Art. 96-A (...) § 2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento.

O parágrafo terceiro do artigo 96-A trata especificamente do afastamento para programas de **pós-doutorado**, estabelecendo critérios semelhantes, mas com diferenças importantes em relação aos afastamentos para mestrado e doutorado.

Como vimos, para o servidor ter direito a esse afastamento, ele deve ocupar cargo efetivo no órgão ou entidade há **pelo menos quatro anos**, sendo esse tempo contado inclusive com o período de estágio probatório. Essa exigência de quatro anos é a mesma aplicada para o doutorado, diferenciando-se do mestrado, que exige apenas três anos de efetivo exercício.

Além disso, há regras específicas sobre afastamentos anteriores. No caso do pós-doutorado, o servidor não pode ter se afastado nos quatro anos anteriores à solicitação por licença para tratar de assuntos particulares ou por afastamento concedido com base nesse mesmo artigo, ou seja, para mestrado ou doutorado.



Importante!

A grande diferença aqui é que, **ao contrário do que ocorre com mestrado e doutorado, o servidor pode ter usufruído de licença para capacitação nesse período sem que isso impeça a concessão do novo afastamento.**

Em outras palavras, enquanto para o **mestrado e o doutorado o servidor não pode ter se afastado por licença para capacitação** nos dois anos anteriores, **essa vedação não se aplica ao pós-doutorado.**

Portanto, para o afastamento para pós-doutorado, o servidor deve respeitar um intervalo de **quatro anos** desde o último afastamento por motivo de estudo ou licença para tratar de assuntos particulares, mas não precisa se preocupar com uma eventual licença de capacitação nesse intervalo.

Art. 96-A (...) § 3o Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento.

O parágrafo quarto estabelece uma contrapartida obrigatória para os servidores que se beneficiam dos afastamentos para mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

Ao retornarem ao trabalho após o término do período de afastamento, esses servidores devem **permanecer no exercício de suas funções por um tempo igual ao período em que estiveram afastados.**

Por exemplo, se o servidor ficou dois anos afastado para cursar um mestrado, ao retornar deverá continuar em atividade no órgão por pelo menos dois anos. O mesmo se aplica para quem ficou cinco anos em doutorado ou quatro anos em pós-doutorado.

Art. 96-A (...) § 4o Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido.

Caso o servidor não cumpra esse período mínimo de permanência no cargo após o retorno, seja por pedir exoneração ou aposentadoria antes do prazo, ele estará sujeito à obrigatoriedade de ressarcir os cofres públicos. Isso está previsto no artigo 47 da Lei 8.112/90, que trata dos servidores que estejam em débito com o erário.

Nessa situação, o servidor deverá **ressarcir os gastos com seu aperfeiçoamento no prazo de até 60 dias após a exoneração ou aposentadoria.**

Essa exigência reforça a lógica de que o afastamento remunerado para fins de capacitação é um investimento feito pela administração pública no servidor.

Assim, espera-se que o órgão possa usufruir do conhecimento adquirido por meio do retorno do servidor ao trabalho por um período equivalente ao do afastamento. Caso contrário, o servidor deverá compensar financeiramente o investimento recebido, ressarcindo integralmente os valores despendidos durante o período em que esteve afastado.

Art. 96-A (...) § 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

Caso o servidor se afaste para realizar um programa de pós-graduação Stricto Sensu e, ao término do período concedido, **não obtenha o título ou grau que justificou o afastamento** — por exemplo, se solicitou afastamento para cursar um mestrado e retorna sem o título de mestre — ele estará sujeito às penalidades previstas no artigo 5º do artigo 96-A.

Nessa situação, será necessário **ressarcir o órgão ou entidade pelos gastos com seu aperfeiçoamento, e esse ressarcimento deverá ser feito no prazo de até 60 dias**. Essa medida visa garantir que o investimento feito pela administração pública seja devidamente revertido em qualificação efetiva do servidor.

No entanto, há uma exceção prevista. Se o servidor conseguir comprovar a ocorrência de **força maior ou caso fortuito** — situações imprevisíveis ou inevitáveis que o impediram de concluir o curso — a justificativa poderá ser apresentada ao dirigente máximo do órgão ou entidade.

Caberá a essa autoridade analisar o caso concreto e decidir se aceita ou não a justificativa apresentada. Portanto, o ressarcimento pode ser evitado, desde que haja uma causa devidamente comprovada e aceita pela administração.

Art. 96-A (...) § 6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade.

O parágrafo sétimo estende as regras que regem os afastamentos para pós-graduação em território nacional aos casos de programas realizados no exterior.

Assim, todas as normas que foram vistas — como os requisitos de tempo mínimo no cargo, a vedação a afastamentos anteriores dentro de determinados prazos, a permanência obrigatória no cargo após o retorno e as penalidades por não conclusão do curso — também **se aplicam aos servidores que forem realizar mestrado, doutorado ou pós-doutorado fora do Brasil**.

Para que esse afastamento internacional seja possível, é necessário atender também ao que estabelece o artigo 95, que exige autorização da autoridade máxima da respectiva esfera de poder.

Ou seja, o servidor só poderá se ausentar do país para fins de estudo com a devida autorização do Presidente da República, do presidente do órgão legislativo ao qual estiver vinculado ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.

Com essa autorização, o servidor poderá se afastar do cargo para cursar programas de pós-graduação no exterior, nas mesmas condições previstas para os programas nacionais. Dessa forma, a legislação garante isonomia de tratamento entre estudos realizados dentro ou fora do país, desde que cumpridas as exigências formais e legais.

Art. 96-A (...) § 7º Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo.

3. Concessões

As **concessões** previstas no artigo 97 tratam das situações em que o servidor público pode se ausentar do serviço sem prejuízo. A primeira hipótese é a **doação de sangue**.

Nesse caso, o servidor tem direito a **um dia de folga sempre que realizar a doação**. Essa regra é amplamente conhecida e também se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada regidos pela CLT. No entanto, há uma diferença significativa: na CLT, o benefício é limitado a uma vez por ano.

Ou seja, o trabalhador pode doar sangue quantas vezes quiser, mas só poderá se ausentar do serviço uma vez por ano por esse motivo. Já no serviço público federal essa limitação não existe, permitindo ao servidor se ausentar sempre que fizer a doação, desde que devidamente comprovada.

Outra situação prevista é a **ausência pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral**, com um **limite máximo de dois dias**.

Essa previsão está diretamente relacionada ao processo eleitoral brasileiro, que ocorre a cada dois anos. Assim, é possível fazer uma associação para memorizar: eleições ocorrem de dois em dois anos e, para questões eleitorais como alistamento ou recadastramento, o servidor pode se ausentar por até dois dias, conforme a necessidade comprovada.

Por fim, a concessão de maior duração é de **oito dias consecutivos**, aplicável em caso de **casamento ou falecimento de parentes próximos**. Esses dias não são úteis, mas sim corridos.

A licença se aplica ao falecimento do **cônjuge ou companheiro, dos pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos**. Esses parentes são considerados de primeiro grau ou equivalentes, abrangendo ascendentes e descendentes diretos, além de irmãos e aqueles sob responsabilidade legal do servidor.

Para facilitar a memorização, é possível associar o número oito ao símbolo do infinito, já que ao deitar o número oito, visualmente se obtém esse símbolo. A ideia é que tanto o casamento quanto o falecimento são eventos que remetem à ideia de permanência, de algo que marca profundamente e perdura, simbolizando um “para sempre”.

Assim, ao pensar nas concessões do artigo 97, é possível lembrar: um dia para doação de sangue, dois dias para questões eleitorais e oito dias para eventos marcantes e permanentes como casamento e falecimento. Essa lógica ajuda na fixação do conteúdo e na compreensão do espírito das concessões previstas para o servidor público federal.

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

- I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
- II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;
- III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :
 - a) casamento;
 - b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

O artigo 98 trata da **concessão de horário especial** para determinadas categorias de servidores públicos, começando pelos **estudantes**. Quando o servidor estudante **comprova que existe incompatibilidade entre o horário das aulas e o horário de funcionamento da repartição**, ele tem direito a um horário especial, desde que isso não prejudique o exercício do cargo.

Por exemplo, se o servidor cursa medicina em período integral, ou seja, manhã e tarde, e a repartição também funciona nesse mesmo horário, torna-se impossível conciliar as duas atividades.

Nesse caso, é necessário ajustar o horário de trabalho para que ele consiga estudar e, ao mesmo tempo, cumprir suas obrigações como servidor. Pode ser que esse servidor passe a trabalhar apenas à noite, em um órgão que tenha expediente noturno, por exemplo. Ainda que a jornada diária seja de oito horas, ela pode ser ajustada em função dos estudos, desde que não haja prejuízo ao cargo.

No entanto, para que esse horário especial seja concedido ao servidor estudante, é **exigida a compensação das horas não trabalhadas**, respeitando-se a duração semanal do trabalho. Ou seja, se o servidor normalmente deveria cumprir 40 horas semanais, ele deve encontrar uma maneira de atingir essa carga, mesmo que não consiga cumpri-la em horários convencionais.

A compensação pode ocorrer nos finais de semana ou em outros momentos previamente definidos com o órgão. O ponto principal é que o benefício não representa uma redução da carga horária total, mas sim uma flexibilização no cumprimento dessa carga.

Já no caso do servidor com **deficiência**, a lógica é diferente. O **horário especial também pode ser concedido, mas aqui não há exigência de compensação de horário, desde que a necessidade do ajuste seja comprovada por uma junta médica oficial.**

Por exemplo, se o servidor realiza um tratamento médico pela manhã, todos os dias, e o expediente do órgão é justamente pela manhã, ele poderá cumprir sua jornada apenas no turno da tarde. Nessa situação, a jornada semanal pode ser reduzida e não precisa ser compensada, pois o direito ao horário especial é reconhecido com base na necessidade decorrente da deficiência e devidamente atestada por laudo médico oficial.

Além disso, o direito ao horário especial **se estende aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, desde que também fique comprovada a necessidade do servidor acompanhar o tratamento.**

Se o servidor precisa, por exemplo, levar o filho ou a esposa para sessões de terapia ou tratamento médico, ele poderá obter esse benefício, desde que haja justificativa médica que comprove a indispensabilidade da sua presença.

Outro caso previsto é o do servidor que atua como **instrutor em cursos de formação, desenvolvimento ou treinamento instituídos pela administração pública federal, ou que participa de bancas examinadoras, comissões para correção de provas, elaboração de questões ou julgamento de recursos de concursos públicos.**

Esses servidores têm direito a horário especial vinculado à compensação, que deve ser realizada no prazo de até um ano. Isso significa que, mesmo que eles se ausentem temporariamente das suas funções regulares para desempenhar essas atividades, deverão compensar as horas não trabalhadas dentro desse período.

É importante destacar que essas atividades dão direito à **gratificação por encargo de curso ou concurso**, já que o servidor está assumindo uma responsabilidade adicional além da sua jornada habitual.

Portanto, o artigo 98 detalha diferentes situações em que o servidor pode obter horário especial, com ou sem compensação, sempre com base em critérios objetivos como incompatibilidade de horários, deficiência ou envolvimento em atividades institucionais relevantes.

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

§ 4o Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.

O artigo 99 trata de uma situação específica voltada ao servidor estudante que é transferido de ofício no interesse da administração pública. Quando isso ocorre, é assegurada ao servidor, na nova localidade de residência ou na mais próxima, a **matrícula em instituição de ensino congênere, a qualquer tempo e independentemente da existência de vaga.**

Isso significa que a instituição de ensino não pode negar a matrícula alegando falta de vagas, pois o servidor tem o direito garantido por lei de continuar seus estudos sem prejuízo, mesmo após a mudança de sede.

A regra se aplica, por exemplo, quando um servidor universitário cursa Direito em uma universidade federal, como a UFPB em João Pessoa, e é removido para outra cidade. Chegando nesse novo local, ele terá vaga assegurada no curso de Direito em uma instituição equivalente, o que significa uma universidade pública se ele estudava em uma pública,

ou uma privada se ele estudava em uma privada.

A matrícula será garantida na instituição do mesmo tipo da qual ele foi transferido, respeitando a equivalência da rede de ensino.

Contudo, há exceções importantes a essa regra.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que, caso o servidor cursasse uma faculdade privada e na nova cidade, bem como nas proximidades, não haja instituição privada com o mesmo curso, ele terá direito à matrícula em uma universidade pública.

Isso é constitucional e visa proteger o direito à continuidade dos estudos do servidor, garantindo acesso à educação mesmo que a rede de ensino equivalente não esteja disponível no novo local.

A mesma lógica se aplica ao inverso: se o servidor era aluno de instituição pública e, no novo local, não há instituição pública com o mesmo curso, mas há instituição privada, ele poderá ser matriculado nesta, desde que haja a necessidade de garantir a continuidade dos estudos.

Esse direito não é exclusivo do servidor. Ele **se estende também ao cônjuge ou companheiro, filhos, enteados que vivam na sua companhia, bem como menores sob sua guarda com autorização judicial.**

Isso significa que, se, por exemplo, a filha do servidor cursa faculdade em João Pessoa e o servidor é removido de ofício para outra cidade, essa filha também terá direito à matrícula assegurada no novo local, seguindo as mesmas regras do servidor.

A instituição de ensino deverá oferecer a vaga mesmo fora do período regular de matrícula e sem exigir processo seletivo, respeitando a equivalência entre as instituições de origem e destino.

Assim, o artigo 99, com o respaldo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, garante a proteção ao direito à educação do servidor e de seus dependentes, assegurando que a mobilidade funcional exigida pela administração pública não resulte em prejuízos acadêmicos.

Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.

Resumo

Licenças

1. Licença por motivo de doença em pessoa da família:

- Pessoas abrangidas: cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto/madrasta, enteado ou dependente que viva às expensas do servidor e conste no assentamento funcional.
- Condições:
 - Necessidade de comprovação por perícia médica oficial.
 - Assistência direta do servidor deve ser indispensável e incompatível com o exercício do cargo.
- Períodos e remuneração:
 - Até 60 dias com remuneração.
 - De 61 a 90 dias sem remuneração.

- Esses limites são por período de 12 meses e não precisam ser consecutivos.

2. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro:

- Finalidade: acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para outro ponto do território nacional, exterior ou para exercício de mandato eletivo.
- Características:
 - Sem remuneração.
 - Prazo indeterminado.
- Exercício provisório:
 - Possível se houver órgão público com atividade compatível no novo local.

3. Licença para o serviço militar:

- Concedida ao servidor convocado para o serviço militar.
- Regida por legislação específica.
- Ao fim do serviço militar, o servidor tem até 30 dias, sem remuneração, para reassumir o cargo.

4. Licença para atividade política:

- Destinada à campanha eleitoral, não ao exercício do mandato.
- Dividida em dois períodos:
 - 1º período: da escolha na convenção partidária até a véspera do registro da candidatura.
 - Licença sem remuneração.
 - Facultativa para qualquer servidor.
 - 2º período: do registro da candidatura até 10 dias após a eleição.
 - Servidor em cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização:
 - Afastamento obrigatório.
 - Sem remuneração.
 - Servidor de cargo efetivo:
 - Licença com remuneração limitada a 3 meses ou até 10 dias após o pleito, o que ocorrer primeiro.

5. Licença para capacitação:

- Concedida a cada 5 anos (quinqüênio) de efetivo exercício.
- Duração: até 3 meses.
- Finalidade: participação em curso de capacitação profissional.
- Remuneração garantida.
- Não acumulável:
 - Se o servidor não usufruir a licença ao fim do quinqüênio, perde o direito referente àquele período.

6. Licença para tratar de interesses particulares:

- Conhecida como licença sem vencimento.
- Prazo máximo: até 3 anos consecutivos.
- Sem necessidade de justificativa.
- Concedida apenas a servidores efetivos e estáveis.
- Depende de aprovação da administração pública.
- Pode ser interrompida a qualquer momento:

- Por solicitação do servidor.
- Por interesse da administração.

7. Licença para desempenho de mandato classista:

- Sem remuneração.
- Para cargos de direção ou representação em:
 - Confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato, entidade fiscalizadora da profissão, ou cooperativa de servidores.
- Limites de servidores afastados simultaneamente:
 - Até 5 mil associados: 2 servidores.
 - De 5 mil a 30 mil: 4 servidores.
 - Mais de 30 mil: 8 servidores.
- Duração: igual ao tempo do mandato, renovável em caso de reeleição.
- Exclusivo para servidores eleitos para cargos de direção ou representação e devidamente cadastrados.

8. Licenças vedadas a servidores em estágio probatório

- Mnemônico: MC Catra
 - Mandato classista
 - Capacitação
 - Cuidar de interesses particulares (licença sem vencimento)

Afastamentos

1. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade (Cessão):

- É temporário e não representa transferência definitiva.
- Pode ocorrer entre órgãos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
- Hipóteses permitidas:
 - Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
 - Nos casos previstos em leis específicas.
- Ônus da remuneração:
 - Se for para Estados, DF ou Municípios: órgão cessionário paga.
 - Se for entre órgãos da União: órgão cedente continua pagando.
- A cessão deve ser formalizada por portaria publicada no Diário Oficial da União.

2. Afastamento para exercício de mandato eletivo:

- Regras variam conforme o cargo:
 - Mandato federal, estadual ou distrital: afastamento obrigatório e remuneração do cargo eletivo.
 - Prefeito: afastamento obrigatório, mas o servidor pode escolher entre a remuneração do mandato ou do cargo efetivo.
 - Vereador:
 - Se houver compatibilidade de horários: pode acumular cargos e remunerações.
 - Se não houver compatibilidade: será afastado e poderá optar por uma das remunerações.
- Mesmo afastado, o servidor continua contribuindo para a seguridade social.

- Não pode haver remoção ou redistribuição de ofício do cargo efetivo para outra localidade enquanto o servidor exerce o mandato.

3. Afastamento para estudo ou missão no exterior:

- Exige autorização:
 - Presidente da República, do Legislativo ou do STF, conforme o poder de lotação do servidor.
- Duração máxima: 4 anos.
- Novo afastamento só após igual período no Brasil.
- Não se aplica à carreira diplomática.

4. Afastamento para servir em organismo internacional:

- Afastamento com perda total da remuneração.
- O organismo deve ter cooperação ou participação do Brasil.

5. Afastamento para pós-graduação Stricto Sensu:

- Abrange mestrado, doutorado e pós-doutorado em instituição de ensino superior no país ou no exterior (com autorização).
- Condições gerais:
 - Deve ser no interesse da administração.
 - Só será concedido se não for possível participar do curso de forma simultânea com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
 - Concedido somente a servidores ocupantes de cargo efetivo.
 - É um afastamento remunerado.

6. Requisitos por nível de pós-graduação:

- Mestrado:
 - 3 anos no cargo efetivo (inclui estágio probatório).
 - Sem afastamentos nos 2 anos anteriores por:
 - Licença para tratar de interesses particulares.
 - Licença para capacitação.
 - Outro afastamento para mestrado/doutorado.
- Doutorado:
 - 4 anos no cargo efetivo.
 - Mesmas restrições dos 2 anos anteriores que o mestrado.
- Pós-doutorado:
 - 4 anos no cargo efetivo.
 - Sem afastamentos nos 4 anos anteriores por:
 - Licença para tratar de interesses particulares.
 - Afastamento para mestrado ou doutorado.
 - Licença para capacitação não impede o afastamento para pós-doc.

7. Permanência após retorno:

- O servidor deve permanecer no cargo por período igual ao do afastamento.
- Se não cumprir, deverá ressarcir os gastos com seu aperfeiçoamento em até 60 dias.

- Isso também se aplica a casos em que o servidor não conclui o curso ou não obtém o título, salvo justificativa aceita por força maior ou caso fortuito.

8. Aplicação ao exterior:

- As mesmas regras dos afastamentos para pós-graduação no país também se aplicam a programas no exterior.
- Necessário cumprir as exigências do artigo 95 (autorização prévia da autoridade competente).

Concessões

1. Concessões previstas no artigo 97:

- Doação de sangue
 - Direito a 1 dia de folga por doação.
 - No serviço público federal, não há limitação de uma vez por ano, como ocorre na CLT.
- Alistamento ou recadastramento eleitoral
 - Direito de se ausentar pelo período comprovadamente necessário, limitado a 2 dias.
 - Associação didática: eleições no Brasil ocorrem a cada 2 anos → 2 dias de concessão.
- Casamento ou falecimento de familiares
 - Direito a 8 dias consecutivos de folga.
 - Aplica-se a:
 - Cônjuge ou companheiro
 - Pais, madrasta, padrasto (ascendentes de 1º grau)
 - Filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela (descendentes de 1º grau)
 - Irmãos
 - Dica de memorização: número 8 deitado = símbolo do infinito → situações “para sempre” (casamento e falecimento).

2. Horário especial:

- Servidor estudante
 - Direito a horário especial quando houver incompatibilidade entre aula e expediente.
 - Deve haver compensação das horas não trabalhadas.
 - A jornada semanal (ex: 40 horas) deve ser mantida, ainda que distribuída de forma diferente no dia a dia.
- Servidor com deficiência
 - Direito a horário especial quando comprovada a necessidade por junta médica oficial.
 - Não há exigência de compensação de horário.
 - A necessidade deve estar relacionada diretamente à condição de saúde do servidor.
- Servidor com cônjuge, filho ou dependente com deficiência
 - Também pode ter direito ao horário especial, se comprovada a necessidade de acompanhamento para tratamento.
- Servidor que atua em cursos ou concursos
 - Horário especial permitido para quem:
 - Atua como instrutor em curso de formação, capacitação ou treinamento.
 - Participa de banca examinadora ou atividades relacionadas a concursos públicos.

- Deve compensar o horário no prazo de até 1 ano.

3. Matrícula garantida após remoção:

- Servidor estudante transferido de ofício
 - Direito à matrícula em instituição de ensino congênere (do mesmo tipo: pública ou privada).
 - Garantia vale mesmo fora do período de matrícula e independentemente de vaga.
- Exceção admitida pelo STF
 - Se não houver instituição congênere no novo local ou proximidades:
 - Pode haver matrícula em instituição de tipo diferente (ex: de privada para pública).
 - Exemplo: sai de faculdade privada e só há pública na nova cidade → tem direito à matrícula na pública.
- Extensão do direito a dependentes
 - Também se aplica a:
 - Cônjuge ou companheiro
 - Filhos, enteados que vivam com o servidor
 - Menores sob guarda com autorização judicial

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
